

1500276-92.2020.8.26.0280

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Itariri

Foro: Foro de Itariri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... a prática do injusto de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em razão do fato narrado na denúncia, que passa a fazer parte integrante desta decisão.

Inicialmente, vale ressaltar que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que somente deve haver o decreto condenatório quando o lastro probatório dos autos for suficiente a não gerar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itariri

Foro de Itariri

Vara Única

Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, 41, Itariri - SP - cep 11760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500276-92.2020.8.26.0280 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500276-92.2020.8.26.0280

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RENAH SILVANO DA COSTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO SZNIFER

Vistos.

Cuidam os autos de ação penal pública incondicionada promovida pelo Ministério Público em face de RENAH SILVANO DA COSTA, denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º-A, I, c.c artigo 14, II, e artigo 61, II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, no dia 18 de agosto de 2020, tentou subtrair, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo da Marca Taurus, Calibre 38, de uso permitido, bens pertencentes à vítima Gabriel Limeira Santos, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da Covid-19 e somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2020 (fls. 47/52), ocasião em que foi homologada a prisão em flagrante efetuada e convertida a prisão em flagrante em preventiva, em desfavor de RENAH SILVANO DA COSTA.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa preliminar a fls. 96/100, alegando que sofre de transtornos psíquicos e não é capaz de entender da realidade dos fatos, razão pela qual requer a absolvição sumária do acusado ou a substituição da prisão por internação compulsória, bem como a realização de laudo psiquiátrico do preso pela unidade prisional.

Foi mantido o recebimento da denúncia, indeferido o pleito de revogação da prisão preventiva e de aplicação de qualquer outra medida cautelar não privativa da liberdade (fls. 107/109).

Audiência de instrução realizada em 03/02/2021 (fls. 145), em que foram inquiridas as testemunhas, Valter Fabiano Ribeiro e Elbert Vilimovic de Castro, realizada a oitiva da vítima, Gabriel Limeira dos Santos e o réu fora interrogado.

Laudo pericial a fls. 154/155.

O Ministério Público pugnou pela realização de perícia complementar (fls. 163/167).

Laudo complementar a fls. 176/178.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 182/189), opinando pela absolvição do acusado e a expedição do alvará de soltura, assim como a extinção da punibilidade ante o decurso do prazo decadencial em relação ao excesso de legítima defesa praticado por Gabriel Limeira Santos em desfavor de RENAH SILVANO DA COSTA.

Decisão a fls. 194/195, revogando a prisão preventiva e restituindo a liberdade ao acusado RENAH SILVANO.

Alegações finais da defesa (fls. 226/247), pedindo a absolvição do acusado e a revogação da prisão preventiva, colocando-o em liberdade.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se imputa ao acusado a prática do injusto de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em razão do fato narrado na denúncia, que passa a fazer parte integrante desta decisão.

Inicialmente, vale ressaltar que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que somente deve haver o decreto condenatório quando o lastro probatório dos autos for suficiente a não gerar qualquer dúvida quanto à atuação delitiva do acusado, a ilicitude de sua conduta, o nexos causal entre essa conduta e o resultado e o mesmo for culpável.

Na hipótese dos autos, a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 07/10 e 11/12, Auto de exibição e apreensão de arma de fogo de fls. 13, Laudo pericial de fls. 154/155 e 176/178, e pela prova oral produzida em audiência de instrução.

Contudo, não há provas claras da autoria para embasar a condenação.

Ao contrário, há grande divergência entre o depoimento da vítima e o depoimento do acusado que negou os fatos. O réu afirmou que é catador de latinhas e que chegou no local dos fatos com a sua cachorra e bateu palma solicitando um pouco de água ou se tinha algumas latinhas para lhe dar. Nesse momento a vítima teria partido para cima do réu de forma violenta, foi quando o réu reiterou que estava pedindo apenas uma água e se a vítima tinha latinhas para lhe dar. Então a vítima sacou uma arma e o réu virou de costas, momento em que a vítima atirou duas vezes no réu pelas costas, tendo o réu se jogado no brejo, onde permaneceu até a chegada dos policiais.

Assim, formou-se relevante dúvida acerca da culpa do réu pela ocorrência do delito, o que já seria suficiente para a absolvição.

De todo modo, é certo que não há prova cabal a demonstrar a prática do injusto pelo réu. Além disso, não há nos autos outros elementos que apontem que o réu tenha

efetivamente tentado realizar o delito. As testemunhas ouvidas não presenciaram o delito, nem foi apreendido o produto ou os instrumentos do roubo tentado.

Logo, não ficou demonstrado com clareza que o réu tenha realizado a prática delitiva a ele imputada.

Desta forma, há nos autos tão somente a palavra da vítima, circunstâncias que, em procedimento normal, poderiam ser suficientes para embasar a condenação. Contudo, diante das circunstâncias específicas do caso, havendo notória divergência entre o depoimento da vítima e do acusado, não se descartando a veracidade do depoimento do réu que encontrou respaldo na prova pericial, devendo ser afastada a plena confiabilidade da palavra da vítima no presente feito, de modo que remanesce a dúvida, que deve favorecer o réu.

O laudo pericial de fls. 154/155, confirmou a existência de duas perfurações nas costas do réu. O laudo complementar de fls. 176/178 atestou que a ausência de zona de tatuagem bem como chamuscamento indicam que o disparo ocorreu a longa distância. Além disso, o perito asseverou ser pouco plausível as chances de um projétil disparado pelo examinado ter atingido as suas próprias costas, porém não impossível. No mais, destacou que as lesões nas pernas e braços podem ser compatíveis com o relatado no histórico pelo réu.

Desse modo, não se extrai dos autos, com a certeza necessária, o cometimento da prática delitiva pelo réu, não se descartando a possibilidade de os fatos narrados terem ocorrido na forma sustentada pelo réu.

Assim, sendo certo que a sentença criminal não pode embasar-se em juízo de probabilidade, mas sim em cognição ampla e exauriente, sendo necessária a efetiva certeza sobre a culpa do réu, é necessária a absolvição, com fulcro no princípio da presunção de inocência.

Em outras palavras, a prova com relação à conduta culposa, assim, torna-se inconsistente para escorar um juízo de reprovação. Destarte, não se pode permitir que seja possível a condenação do denunciado pelo resultado produzido, pois não houve a demonstração cristalina do elemento subjetivo do tipo penal, não sendo a prova dos autos suficiente para ensejar um decreto condenatório, devendo-se aplicar ao caso o princípio do "in dubio pro reo".

Nesta toada, não se vislumbra nos autos prova contundente de dolo do réu, havendo elementos suficientes para gerar dúvida ao julgador, prevalecendo os princípios constitucionais da presunção de inocência e do in dubio pro reo, de modo que o réu deve ser absolvido.

Portanto, acolho as razões trazidas pelo Ministério Público e pela Defesa, que fazem parte integrante da presente sentença.

Por fim, deixo de reconhecer a extinção da punibilidade da vítima Gabriel Limeira Santos por suposto excesso de legítima defesa por ele praticado, a resultar lesões corporais de natureza leve, conforme requereu o i. representante do órgão ministerial, pois referida conduta não foi objeto da ação penal, e aquele não foi investigado ou indiciado.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão estatal para, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, ABSOLVER o réu RENA H SILVANO DA COSTA, da imputação do artigo 157, § 2º-A, I, c.c artigo 14, II e artigo 61, II, alínea "j" todos do Código Penal, constante da denúncia.

Arbitro os honorários do defensor nomeado, conforme convênio DPE/OAB, expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de praxe. Proceda-se à devolução, ou a destruição da arma apreendida.

Dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se o réu por meio de seu defensor, diante da conclusão desta sentença.

Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e archive-se.

P.I.C.

Itariri, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA